



กฎกระทรวง

กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ ๒๒ - ๒๔ ของสัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในบัญชี ๒ บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำท้ายกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	สัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำ
“๒๒	วาฬหลังค่อม (<i>Megaptera novaeangliae</i>)
๒๓	วาฬเบลนวิลล์ (<i>Mesoplodon densirostris</i>)
๒๔	โลมาริสโซ (<i>Grampus griseus</i>)”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

สุชาติ ชมกลิ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันวาฬหลังค่อม (*Megaptera novaeangliae*) วาฬเบลนวิลล์ (*Mesoplodon densirostris*) และโลมาริสโซ (*Grampus griseus*) มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตตามธรรมชาติจากการทำประมงและการล่าเพื่อนำไปจัดแสดงในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ได้ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) ที่กำหนดให้วาฬหลังค่อม (*Megaptera novaeangliae*) เป็นสัตว์ป่าในบัญชีหมายเลข ๑ ส่วนวาฬเบลนวิลล์ (*Mesoplodon densirostris*) และโลมาริสโซ (*Grampus griseus*) เป็นสัตว์ป่าในบัญชีหมายเลข ๒ จึงมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีมาตรการในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาสมดุลของความหลากหลายทางชีวภาพ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้